DE NONNULLIS IN ORDINE FRATRUM MINORUM SERVANDIS CIRCA CURIAM GE- NERALEM, ELECTIONES ET PRIVILEGIA PERSONALIA.

Pius X · Latin

DE NONNULLIS IN ORDINE FRATRUM MINORUM SERVANDIS CIRCA CURIAM GE-

NERALEM, ELECTIONES ET PRIVILEGIA PERSONALIA.

Quo magis incolumis fiat unio quatuor Familiarum Mino- riticarum, quae pari omnino iure parique minori tico titulo, sive Regularis sive Strictions Observantiae S. Francisci, unum mo-

rale Corpus constituebant, et quo facilius augescat opus feliciter absolutum a Leone XIII, piae recordationis, necessarium duxi- mus prorsus eliminare quamdam permanentem semperque gra- viorem discordiae et mutuae diffidentiae causam, productam e fusione multarum Provinciarum Fratrum Minorum, inclina- tiones, usus et consuetudines diversas habentium, iuxta diffe- rentem ex-familiam, ad quam pertinebant, restituendo familiis antiquarum Provinciarum, quae super hoc Nos instantissime effiagitarunt, et quae ob auctum sacerdotum numerum et ob alias causas poterant de novo constitui, ipsarum autonomiam, servata tamen perfecta unione Constitutionum et Regiminis, praescripta a Leone XIII, et hoc fine prae oculis habito, ut prae- fatae Provinciae differentia haberent territoria et non com- mista, exceptione facta pro nonnullis magnis civitatibus relate ad aliquas Provincias. Quibus adhibitis mediis, revixit promissio facta et usque ab initio iterata ex parte Superiorum, qui promoverunt unionem; quo vocabulo significare volebant, non fusionem, nec destru- ctionem Provinciarum, sed plenam legislationis et regiminis unitatem, efformando unam dumtaxat magnam Minoriticam Familiam, perfecte unitam. Fusio illa Provinciarum ex parte Superiorum Maiorum, bona fide facta fuit; verum finis per se nobilis, quem prae oculis habuerant, in praxi id effecit, ut mul- torum animi magis seiungerentur : idcirco temerarie et iniuste reprobarentur, tum vivum desiderium, tum humiles preces, quas Apostolicae Sedi porrexerunt plures religiosi, non exceptis etiam iis dignioribus ob singularem virtutem, scientiam et aucto- ritatem, ut intra unionem recuperaretur antiqua autonomia quoad respectivas ipsorum Provincias, atque ita de medio tolle- retur pomum discordiarum, quae, praecipue in Italia, fie- bant gravissimum, imo et imminens periculum completae ruinae unionis sanctissimae, factae per constitutionem Felici- tate quadam. Sublata hoc modo praecipua dissensionum causa, nunc, omnis cura est adhibenda, ut in hac magna Minoritica Familia, quam constanti amore prosequuti fuimus et prosequimur, gubernium generale, provinciale et locale totius Ordinis faci- lius, efficacius et salutarius reddatur, et insuper, ut in omnibus Generalibus Comitiis, quando, sexto quovis anno, iuxta Consti- tutionum praescriptum, simul conveniunt quotquot gaudent iure suffragii in Capitulis Generalibus, semper fiant electiones Ministri Generalis et Definitorii Generalis, cum non dissimili temporis duratione. Sed quoniam, ut experientia docet, nimius Consiliariorum numerus recto regimini magis nocet, quam pro- dest; necesse est, ut restringatur numerus Religiosorum, fruen- tium iure adsistendi coetibus definitorialibus. Expedit insuper, ut Ordo agnoscat, quinam de iure vices gerere debeat, Ministri Generalis aut Provincialis, Sede plena, aut Sede vacante; ut electiones fiant cum maturo examine, multa cum serietate et religione, remoto prorsus abusu iteratorum scrutiniorum cum excessivo omnino numero, qui saepius deploratus fuit, et qui non leves discordias fovet, et quodammodo destruit aestimatio- nem debitam auctoritati tum eligendorum, tum electorum; ut novae electiones semper debitis normis et intra debitos limites peragantur. Praeterea, cum tituli honorifici, ius praecedentiae, et exem- ptionum, seu personalia privilegia, concessa velut in praemium temporale et velut honor terrenus, religiosas familias facile avertant a plena regularis disciplinae observantia, et saepissime etiam a vero progressu individuali in virtutibus, iure meritoque quamplures e dignioribus filiis Seraphici sanctae humilitatis Magistri Francisci Assisiensis, vehementissime cupiunt et in- stant, ut tales honores et privilegia, quae practice redundant in personale tantum et terrenum commodum, ex Ordine removean- tur; cumque talis petitio penitus respondeat desideriis Nostris; idcirco praefata privilegia tollimus, abolemus, abrogamus, exce- ptione facta, ex parte tamen, pro Ex-Provincialibus immediatis et pro Fratribus, qui duas primas Dignitates totius Ordinis exercuerint, scilicet pro Ex-Ministris Generalibus et Ex-Procu- ratoribus Generalibus, et pro hisce ultimis, etiam quia officio

Procuratoris Generalis erit adnexum illud Delegati aut Vicarii Generalis. Haec autem non excludunt, sed id etiam includunt, ut Pa- tribus, qui vires suas consumpserunt aut consumunt in bo- num Ordinis, in difficilioribus aut gravioribus muneribus exer- cendis, omnes et singuli conentur specialem exhibere reveren- tiam, grati animi significationem, in spiritu verae dilectionis, charitatis et cuiusdam veluti aequitatis : sed

gratissimum erit Deo mutuum et sanctum illud certamen, quo subditi suos iam Superiores aliosque benemerentes adiuvabunt et reverebuntur, et quo isti totis viribus evadere curabunt humiliores, et eo ma- gis alieni fieri a quolibet vel desiderio honorum et specialium adiumentorum, quo maiora fuerunt ipsorum merita, tum prae- terita, tum praesentia. Deo maxime quidem acceptus et bene- dictus a Seraphico Patre erit ardor ille laudabilissimus, quo viri apostolici, peritissimi sacrarum scientiarum professores atque eximii educatores et moderatores Fratrum Minorum, nul- lum alium honoris titulum aut privilegium habere satagent, quam abiectos vivere in Domo Dei, novissimum locum quae- rere, et nullum suorum operum praemium desiderare in terris, ut securius maiora praemia, imperituros honores, retributionem maximam in aeterna beatitudine consequantur. Quapropter Motu hoc proprio sequentia omnino perpetuo- que servanda edicimus, decernimus, mandamus : I. Sex tantum erunt Definitores Generales, ex quibus duo pro lingua italica; unus pro lingua germanica; unus pro lingua anglica; unus pro lingua gallica; unus pro lingua hispanica, II. Lingua tamen hic sumenda erit promiscue etiam pro imperio, regno, regione, cum linguis et regionibus affinibus vel vicinioribus, dummodo tamen eligendus veram peritiam habeat linguae, in praecedenti articulo designatae. III. Officium Ministri, Procuratoris et Definitorum Gene- ralium per sex tantum annos perdurabit. Post primum tamen sexennium Minister, Procurator et duo tantum ex Defmitori- bus rationabili de causa reeligi poterunt ad secundum sexen-

nium, dummodo duas ex tribus partibus votorum favorabilium obtineant. Proulteriorisexenniorequiriturlicentia S. Sedis. IV. In electionibus Ministri Generalis, Procuratoris Gene- ralisetMinistriProvincialis, si post tertiumscrutinium, nonhabeatur electio, fiat quartum, in quo voce passiva habeant duo Patres, qui maiorem suffragiorum numerum in tertio retu- lerint: et si suffragia fuerint paria, electus declaretur religione senior. - In electionibus Definitorum, tum Generalium, tum Pro- vincialium aliorum ve Superiorum seu Officialium per scrutinia secreta constituendorum, in a niter per acto primo et secundo scrutinio, fiat tertium tantum, in quo sufficiat maioritas relativa suffragiorum : quod si suffragia fuerint paria, electus proclame- tur religione senior. V. Ministri, Custodes et Defmitores Provinciales per trien- nium in officio perdurent. MinistriProvinciales, Custodes et duo ex Defmitoribus rationabili de causa reeligi possunt ad se- cundum trienniu m ; sed proulteriori triennio requiritur licentia S. Sedis. VI. Guardiani per triennium in officio perdurent, seu de Capitulo ad Capitulum : abrogatis omnino congregationibus annuis seu intermediis. Elapso triennio, Guardiani iusta de causa eligi possunt pro alio conventu ; prosecundotriennioineodemconventu, requiriturlicentia Ministri Generalis. Pro tertio autem triennio in eodem conventu, et pro quarto triennio in alio vel aliis requiritur licentia S. Sedis. VII. Absente Ministro Generali, Procurator Generalis, et absente Provinciali, Custos Provincialis munere Delegati Gene- ralis vel Provincialis respective fungi debet; qui, vacante officio, nomen Vicarii Generalis vel Provincialis item respective assument. VIII. Tituli praecedentiae et exemptiones de iure vel con- suetudine in Ordine vigentes inter eos, quia ctu Superiores non sunt, omnino tolluntur. Soli Ex - Ministri et Ex - Procuratores Ge- nerales, semper et ubique, et Ex-Provincialis Minister durante immediato triennio, sed in sua Provincia tantum, titulum et

praecedentiam habere poterunt cum voce activa et passiva in capitulis generali et propriae Provinciae, si de Ex-Generali et Ex-Procuratore, et in Capitulo Provinciali, si de Ex-Provinciali agatur. Nullus vero, etiamsi sit Ex-Generalis, locum aut vocem habere poterit in congressibus definitorialibus, sive generalibus, sive provincialibus. IX. Fiant reformationes studiorum, et normae Lectorum constituendorum, suppressis titulis ofíiciorum, quae actu non exercentur. X. Constitutiones Ordinis reformentur infra sex menses iuxta praescripta in praesenti decreto, idque per specialem Commissionem a S. Sede designandam, additis insuper neces- sariis aliis et opportunis modificationibus, tum ut plane respon- deant hodiernis praescriptionibus Canonicis, tum ut e medio tollantur abusus, qui novissimis praesertim temporibus hinc inde irrepserunt, tum ut spiritus vere seraphicus in toto Ordine efficacius uberiusque vigeat novaque semper incrementa susci- piat. — Haec tamen Constitutionum reformatio non importat substantialem mutationem earumdem, sed novam tantummodo editionem cum suppressione, vel modificatione eorum, quae, hisce Nostris praescriptionibus contradicunt, et cum emenda- tionibus et additionibus opportunis et necessariis. Nomina Moderatorum Curiae Generalitiae Ordinis Mino- rum, per has Nostras praescriptiones reformatae, a Nobis ele- ctorum et constitutorum, in separato documento publicari man- damus. Circa Commissionem novae Constitutionum editioni parandae, cum novis Superioribus voluntatem Nostram com- municandam curabimus. Denique ipsis Superioribus Genera- libus, ad maius totius Ordinis bonum et incrementum, opportu- nas Eegiminis Normas dabimus. Contrariis quibuscumque, etiam specialissima mentione dignis, minime obstantibus. Datum Eomae, apud S. Petrum, die 23 Octobris anni 1911, Pontificatus Nostri anno nono. PIUS PP. X.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States on its identified pre-1931 publication basis; status elsewhere may differ. Source wording is excluded from Triptych's project license. Exact edition and rights evidence remain in the controlling source record. AAS 3 (1911), printed pages 557, 558, 559, 560, 561. Source heading metadata collapses whitespace only. Retained wording is selected mechanically from the exact hashed derivative, preserving OCR errors, source dating, signatures and source notes; extraction is not collation. Revision: 2026-10-26T05:34:44Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.